

1500079-81.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... espécie de delito, como Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, de 26 de junho de 1936, Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, motivos pelos quais não é recomendável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo nº 1500079-81.2022.8.26.0082 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500079-81.2022.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018059/2022 - DEL.POL.IPERÓ, 22552031 - DEL.POL.IPERÓ, 2018059 - DEL.POL.IPERÓ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVONILDO MATOS FERNANDES

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

IVONILDO MATOS FERNANDES, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 09h40min, na Rua Cizino Dias, nº 223, Jardim Novo Horizonte, no município de Iperó, na comarca de Boituva, trouxe consigo, para fins de tráfico, 124 gramas de cocaína, divididos em 118 porções, 108 gramas de crack, divididos em 224 porções, 388 gramas de "maconha", divididos 125 porções, 186 gramas de "maconha", divididos em 91 porções com tarja vermelha, e 285 gramas de "maconha", divididos em 02 porções maiores (consoante auto de constatação preliminar de fls. 15/16 e laudos de exame químico toxicológicos de fls. 97/99, 100/102, 103/105 e 106/107), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 73/75. Regularmente notificado (fl. 93), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 114/118). A denúncia foi recebida (fls. 123/124). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudos de exame químico toxicológicos às fls. 97/99, 100/102, 103/105 e 106/107.

Em alegações finais por memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o uso do entorpecente, sendo que no caso de condenação pleiteou que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Folha de Antecedentes às fls. 45/47 e certidões às fls. 43/44.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 08/10, do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 15/16 e dos laudos periciais definitivos de entorpecente de fls. 97/99, 100/102, 103/105 e 106/107.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial militar Maurício de Paula Batista, disse em resumo, que na data dos fatos compareceu no local dos fatos, um conjunto habitacional a fim de tentar cumprir mandado de prisão em desfavor de Reginaldo Fernandes. Alegou que tão logo ingressou no prédio, no 1º andar, visualizou um homem e este, quando viu os policiais, tentou se evadir e jogou uma sacola no chão. O homem tentou entrar em um apartamento e foi abordado e identificado. A sacola contendo varios tipos de drogas foi localizada, havendo cocaína, crack, maconha em quantidade significativa. Alegou ainda conversou com o réu e ele confessou o delito. Na sequencia, dentro do apartamento localizou a pessoa de Reginaldo Fernandes, momento em que descobriu que a pessoa presa em flagrante e Reginaldo eram irmãos. Não conhecia o réu anteriormente.

O policial militar Cláudio da Silva Furquim prestou depoimento no mesmo sentido do policial Batista, tendo afirmado, em resumo, que tão logo ingressaram no corredor do 1º andar visualizaram o jovem com a sacola nas mãos. Disse que viu o homem dispensar a sacola e tentou entrar em apartamento. Realizaram a abordagem e o jovem confessou que estava realizando o tráfico de drogas e que na sacola havia drogas. Na sequencia, localizaram a sacola, muito próximo do local da abordagem e havia significativa quantidade de drogas. Na sequencia, dentro daquele apartamento em que o réu tentou entrar, estava Reginaldo Fernandes, que soube ser irmão do réu e foi preso em razão de mandado de prisão expedido contra ele. Não conhecia o réu anteriormente.

Interrogado, o réu IVONILDO MATOS FERNANDES negou a prática do delito. Disse que estava dentro do seu apartamento e naquele momento estava ajudando seu pai a tomar banho, pois ele teve um AVC. Disse que policiais entraram no apartamento e somente estava seu pai no local. Os policiais foram ao encalço de seu irmão, Reginaldo, que mora em outro bloco. Localizaram Reginaldo e levaram o interrogando preso. Quando chegou na viatura havia um saco com grande quantidade de drogas e os policiais disseram que aquela droga era dele. Negou qualquer relação com as drogas. Disse que seu irmão Reginaldo mora em outro apartamento, em outro bloco, no mesmo residencial, com a esposa dele. Disse que não conhecia os policiais antes da data dos fatos.

O quadro probatório aponta que a prova testemunhal é o que o basta, pois os agentes

públicos mostram-se coerentes e seguros em seus depoimentos, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras, corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

Por fim, os referidos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu. Eventuais contradições são circunstanciais, inerentes à natureza humana, e não afastam a materialidade e autoria do delito em análise. Por oportuno, cabe trazer as palavras do Desembargador Pinheiro Franco, no voto proferido nos autos de apelação 990.09.210616- 3, Quinta Câmara Criminal: “é sabido que apenas policiais costumam depor contra agentes de delitos, haja vista que, por medo de represálias, geralmente civis não se arriscam a prestar depoimento. E exigir a presença de testemunha civil no ato de prisão equivale a criar barreira intransponível à condenação de criminosos. E barreira não prevista em lei”.

Além do que, no caso concreto, as testemunhas de acusação foram incisivas ao afirmarem que na data dos fatos foram dar cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Reginaldo Fernandes, ocasião em que avistaram Ivonildo no local em posse de uma sacola plástica e que ele ao notar a presença policial dispensou a sacola empreendeu fuga, mas foi contido imediatamente pelos policiais militares que detiveram o acusado que foi abordado e em revista pessoal foram localizados os entorpecentes apreendidos, acondicionados em pequenas porções próprias para venda.

Resta analisar a finalidade das drogas.

A quantidade, ou seja, 24 gramas de cocaína, divididos em 118 porções, 108 gramas de crack, divididos em 224 porções, 388 gramas de “maconha”, divididos 125 porções, 186 gramas de “maconha”, divididos em 91 porções com tarja vermelha, e 285 gramas de “maconha”, divididos em 02 porções maiores (consoante auto de constatação preliminar de fls. 15/16 e laudos de exame químico toxicológicos de fls. 97/99, 100/102, 103/105 e 106/107), demonstram a finalidade mercantil.

Nítida se faz a ação do acusado de trazer consigo a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros, haja vista que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e inúmeras outras prisões já foram realizadas naquele local.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente, inclusive específico, situação que será analisada a seguir. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em cinco anos de reclusão quinhentos dias-multa.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência (certidão de fl. 43/44 - processo nº 1500181-39.2018.8.26.0569, da 2ª Vara Criminal de Boituva), motivo pelo qual exaspero a pena-base em um sexto, para fixá-la em cinco anos, dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena anteriormente apurada, na ausência de outras causas modificadoras.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade; em que pese a decisão tomada por apertada maioria no HC 97.256-RS, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que deve ser aplicado o princípio da individualização da pena aos delitos de tráfico de entorpecentes, e não mera obediência à dispositivo legal,

este taxado de inconstitucional, trata-se de delito que mereceu tratamento com maior rigor na Constituição Federal, ex vi artigo 5º, incisos XLIII e LI, assim como a República Federativa do Brasil é signatária de tratados em que se compromete o combate rigoroso desta espécie de delito, como Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, de 26 de junho de 1936, Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, motivos pelos quais não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por força do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pois não atende aos requisitos de repressão individual e de prevenção geral do delito, nem ao tratamento com maior rigor voltado ao delito dado pela Constituição Federal, pela legislação infraconstitucional e pelos tratados internacionais dos quais o país é signatário.

Pelos mesmos argumentos retro expostos, não é possível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

A pena referente ao crime de tráfico de entorpecentes será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 1º, "a" do Código Penal, conforme retro exposto.

São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR a ré IVONILDO MATOS FERNANDES, qualificado nos autos, a pena de cinco anos, dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no patamar mínimo, por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, com regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Indefiro o recurso em liberdade, haja vista que o réu foi preso em flagrante e as condições que motivaram prisão preventiva permanecem inalteradas

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA